

[별표 5] 성 관련 비위 처분기준

비위의 정도 및 과실여부 비위의 유형	비위의 정도가 중 하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 중 과실이거나, 비위의 정 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 중하고 경 과실이거나, 비위의 정도 가 경하고 중과실인 경우	비위의 정도가 경 하고 경과실인 경우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (해임-강등)	중징계 (강등)
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (해임-강등)	중징계 (강등-정직)
다. 공연(公然)음란행위	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)
라. 통신매체를 이용한 음란행위	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉)
바. 허위 영상물 등의 편집·반포 등의 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
사. 가목부터 바목까지 외의 성폭력범죄	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱	중징계 (파면)	중징계 (파면-해임)	중징계 (강등-정직)	경징계 (감봉-견책)
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매	중징계 (파면-해임)	중징계 (해임-강등)	중징계·경징계 (정직-감봉)	경징계 (견책)
4. 음란물 유포	파면-해임	해임-정직	정직-감봉	감봉

※ 비고

- 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
- 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
- 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제1호바목에서 “허위 영상물 등의 편집·반포 등의 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2에 따른 죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제4호에서 “음란물 유포”란 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호에 따른 죄에 해당하는 행위를 말한다.